

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3032/2535

นายพงษ์ศักดิ์ ทองดี

โจทก์

บริษัทไทยชูชูกิมอเตอร์ จำกัด

ຈຳເລຍ

นายจตุร เกิดบ้านชั้น ทนายโจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า อุทธรณ์ของโจทก์เป็นการ
อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้าม อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน
และ วิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ไม่รับอุทธรณ์

โจทก์เห็นว่า อุทธรณ์ของโจทก์เป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้
รับอุทธรณ์ของโจทก์ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไปด้วย

หมายเหตุ ทนายจำเลยแถลงคัดค้าน (อันดับ 98)

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าล่วงเวลา ค่าชดเชยสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า เงินบำเหน็จ และค่าเสียหายแก่โจทก์

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์(อันดับ 43)

ทนายโจทก์ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 44)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว โจทก์อุทธรณ์ว่า แม้โจทก์จำเลยจะตกลงกันการขับรถรับผู้
จัดการจากบ้านมาที่ทำงานและขับรถรับผู้จัดการ จากที่ทำงานกลับบ้าน ไม่ถือเป็น
เวลาทำงานและให้ถือ เป็นเวลาเดินทางมาทำงานและกลับบ้านของโจทก์ ปรากฏ
ตามเอกสารหมายเลข 15 แต่ข้อตกลงดังกล่าวเป็นการหลีกเลียง กฎหมายคุ้มครอง
แรงงานซึ่งเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับ ความสงบเรียบร้อย จึงตกเป็นโมฆะ จำเลยต้อง
จ่ายค่าล่วงเวลา แก่โจทก์ เห็นว่าเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมายซึ่งโจทก์ มีสิทธิ
อุทธรณ์ได้ ที่ศาลแรงงานกลางไม่รับอุทธรณ์ ข้อนี้ของโจทก์ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย
ให้รับอุทธรณ์ ของโจทก์ไว้พิจารณา

พิเคราะห์แล้ว โจทก์อุทธรณ์ว่า แม้โจทก์จำเลยจะตกลงกันการขับรถรับผู้
จัดการจากบ้านมาที่ทำงานและขับรถรับผู้จัดการ จากที่ทำงานกลับบ้าน ไม่ถือเป็น
เวลาทำงานและให้ถือ เป็นเวลาเดินทางมาทำงานและกลับบ้านของโจทก์ ปรากฏ
ตามเอกสารหมายเลข 15 แต่ข้อตกลงดังกล่าวเป็นการหลีกเลียง กฎหมายคุ้มครอง
แรงงานซึ่งเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับ ความสงบเรียบร้อย จึงตกเป็นโมฆะ จำเลยต้อง
จ่ายค่าล่วงเวลา แก่โจทก์ เห็นว่าเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมายซึ่งโจทก์ มีสิทธิ
อุทธรณ์ได้ ที่ศาลแรงงานกลางไม่รับอุทธรณ์ ข้อนี้ของโจทก์ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย
ให้รับอุทธรณ์ ของโจทก์ไว้พิจารณา

(สมมาตร พรหมานุกูล-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ